香洲拱北全季酒店5.0港昌路项目装饰改造工程“9·10”一般跌落受伤事故调查报告

2024年9月10日8时许，在香洲区拱北街道港昌路123号全季酒店5.0港昌路项目装饰改造工程发生一起跌落事故，造成天桥区汇源华庭装修服务部一名工人受伤。

事故发生后，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律法规规定，香洲区人民政府成立了由区委常委、副区长庞前聪同志任组长，区应急管理局党委书记、局长王朝晖同志任副组长，市公安局拱北口岸分局、拱北街道、区人力资源和社会保障局、区住房和城乡建设局、区应急管理局、区总工会派员组成的事故调查组，对该事故展开调查，事故调查组同时聘请相关专家进行了技术鉴定。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，经过现场勘察、调查取证、查阅资料和综合分析，查明了事故发生的原因、经过、应急处置、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议和事故防范措施建议。

经调查认定，香洲拱北全季酒店5.0港昌路项目装饰改造工程“9·10”跌落受伤事故是一起因施工单位现场安全管理缺失，施工人员安全意识淡薄、违规使用存在安全隐患的登高工具造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）工程项目基本概况

工程名称：全季酒店5.0港昌路项目装饰改造工程（以下简称**全季酒店港昌路装饰工程**）

工程内容：工程地点位于珠海市香洲区港昌路123号（负1层及1层局部、4-8层整层），工程涉及面积约6600平方米，施工内容包括拆除、装修和装饰配套采购。

该工程在事发前未取得住房城乡建设主管部门颁发的施工许可证[1]。

（二）事故发生单位及相关单位概况

1.建设单位概况

珠海市嘉小华酒店管理有限公司（以下简称**嘉小华公司**），社会统一信用代码：91440402MADDC5LK9P，商事主体类型：其他有限责任公司，成立日期：2024年3月1日，注册地址：珠海市港昌路123号二栋1楼1-3卡商铺及4-8楼。该公司在全季酒店港昌路装饰工程任命的甲方代表为朱某某。

2.施工单位概况

东莞市乐诚装饰工程有限公司（以下简称**乐诚公司**），社会统一信用代码：91441900684491487 3，商事主体类型：有限责任公司(自然人投资或控股)，法定代表人：李某某，成立日期：

[1] 《建筑工程施工许可管理办法》（住建部令第52号）第二条第一项 在中华人民共和国境内从事各类房屋建筑及其附属设施的建造、装修装饰和与其配套的线路、管道、设备的安装，以及城镇市政基础设施工程的施工，建设单位在开工前应当依照本办法的规定，向工程所在地的县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门（以下简称发证机关）申请领取施工许可证。

《广东省住房和城乡建设厅关于调整房屋建筑和市政基础设施工程施工许可证办理限额的通知》 2019年9月1日起，工程投资额在100万元以下（含100万元）或者建筑面积在500平方米以下（含500平方米）的房屋建筑和市政基础设施工程（以下称限额以下小型工程），可以不申请办理施工许可证。

2019年3月11日，注册地址：广东省东莞市厚街镇厚街永泰路7号101室，具有建筑装修装饰工程专业承包二级资质[2]、安全生产许可证[3]。该公司在全季酒店港昌路装饰工程的项目经理为何某某[4]。

3.拆除施工分包单位

天桥区汇源华庭装修服务部（以下简称**汇源华庭装修部**），统一社会信用代码：92370105MACGCC5F6P，商事主体类型：个体工商户，经营者：徐某1，成立日期：2023年4月4日，注册地址：山东省济南市天桥区北园街道汇源华庭小区3号楼一单元501，无建筑业企业资质，无《安全生产许可证》。汇源华庭装修部已于2024年11月11日在济南市天桥区行政审批服务局注销登记。该单位在全季酒店港昌路装饰工程的施工队长为张某某。

（三）合同签订情况

1.装饰装修施工合同

2024年6月，嘉小华公司与乐诚公司签订《装饰装修施工合同》，将全季酒店港昌路装饰工程施工发包给乐诚公司，工程面积约6600平方米，合同包干总价为人民币1598万元，施工内容包含拆除改造、装饰施工和装饰配套采购安装。双方还签订了《安全施工合同》，明确双方的安全生产责任。

[2] 《建筑业企业资质证书》（证书编号：D344339760），有效期至2025年4月23日。

[3] 《安全生产许可证》 编号：（粤）JZ安许证字[2021]111122，有效期：2023年12月11日至2026年12月11日。

[4] 二级建造师，注册编号：粤2442021202307508，注册专业：建筑工程，有效期：2023年6月8日至2026年6月7日。

2. 拆除承包合同

2024 年 7 月，乐诚公司与汇源华庭装修部签订《拆除承包合同》，将全季酒店港昌路装饰工程拆除施工分包给汇源华庭装修部，约定由汇源华庭装修部负责拆除施工范围内的吊顶、墙面、地面、隔断及电路、管道等设施设备，合同总包干价格为人民币 32 万元，合同中还约定了双方的安全生产责任。

（四）现场勘查情况

事故发生地香洲区拱北街道港昌路 123 号为一栋 8 层建筑，现场可见建筑的 4-8 层有装修活动（如图 1）。事故发生位置在该建筑的负一层。

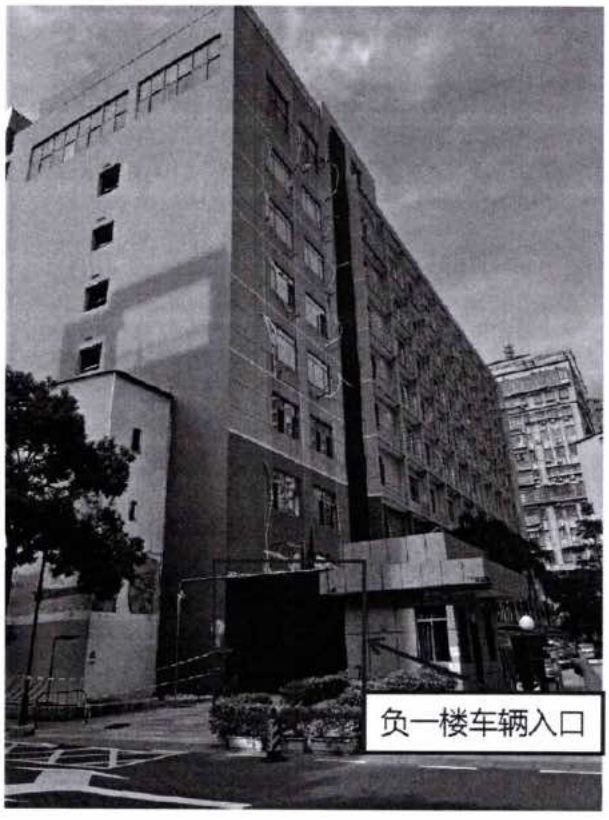


图 1　事发建筑外观

事发建筑负一楼原为车库和办公区域混用，有拆除施工痕迹。事发位置在车库西北方位（如图 2），经向施工单位人员核

实，事发前伤者在该区域拆除墙面空调管线。

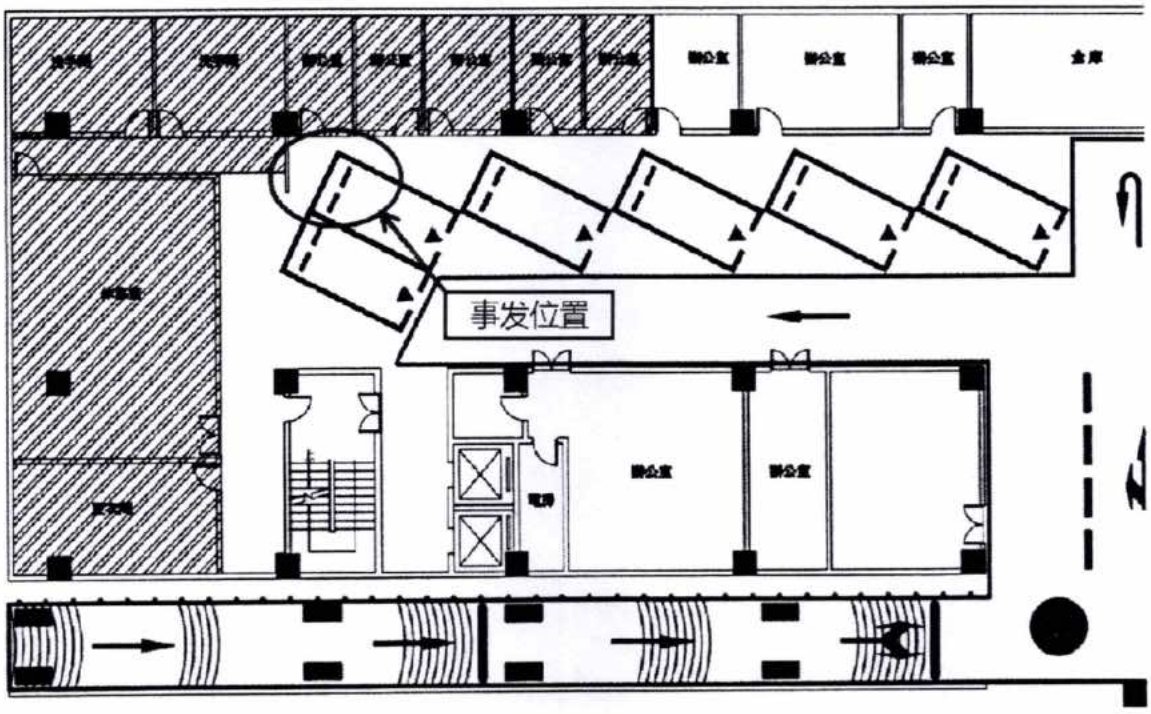


图 2　事发建筑负一楼示意图

事发位置附近有一个简易人字梯(如图 3)，经向施工单位核实为事发时孟某 1 使用。该人字梯为木质结构，总高约 2 米，每侧梯框从下到上共 7 根踏棍，踏棍未固定在安装槽内，仅使用钉子固定在梯框上[5]，踏棍第四节（离地约 1.1 米）和第五节（离地约 1.4 米）钉子已开裂。人字梯无撑杆，两个梯框间仅使用废旧电线连接[6]，梯脚无防滑垫[7]。

[5] 《便携式木梯安全要求》（GB7059-2007）6.5.1　踏板应装入梯框上的安装槽中并牢固地固定在梯框上。

[6] 《便携式木梯安全要求》（GB7059-2007）6.8　撑杆 折梯应有整体的金属撑杆或锁定装置，以使梯子前后部分可靠地保持在张开位置。

[7] 《便携式木梯安全要求》（GB7059-2007）4.12　梯脚及防滑装置 当使用梯脚和其他防滑装置时，应以螺钉、钉子或经确认具有等效的结构将其固定在梯框上。梯脚固定件能使防滑件自由转动，以便当梯子在预定使用中倾斜时，防滑件能重新正对地面。紧扣安装的橡胶靴式梯脚可不必采用其他链接措施。

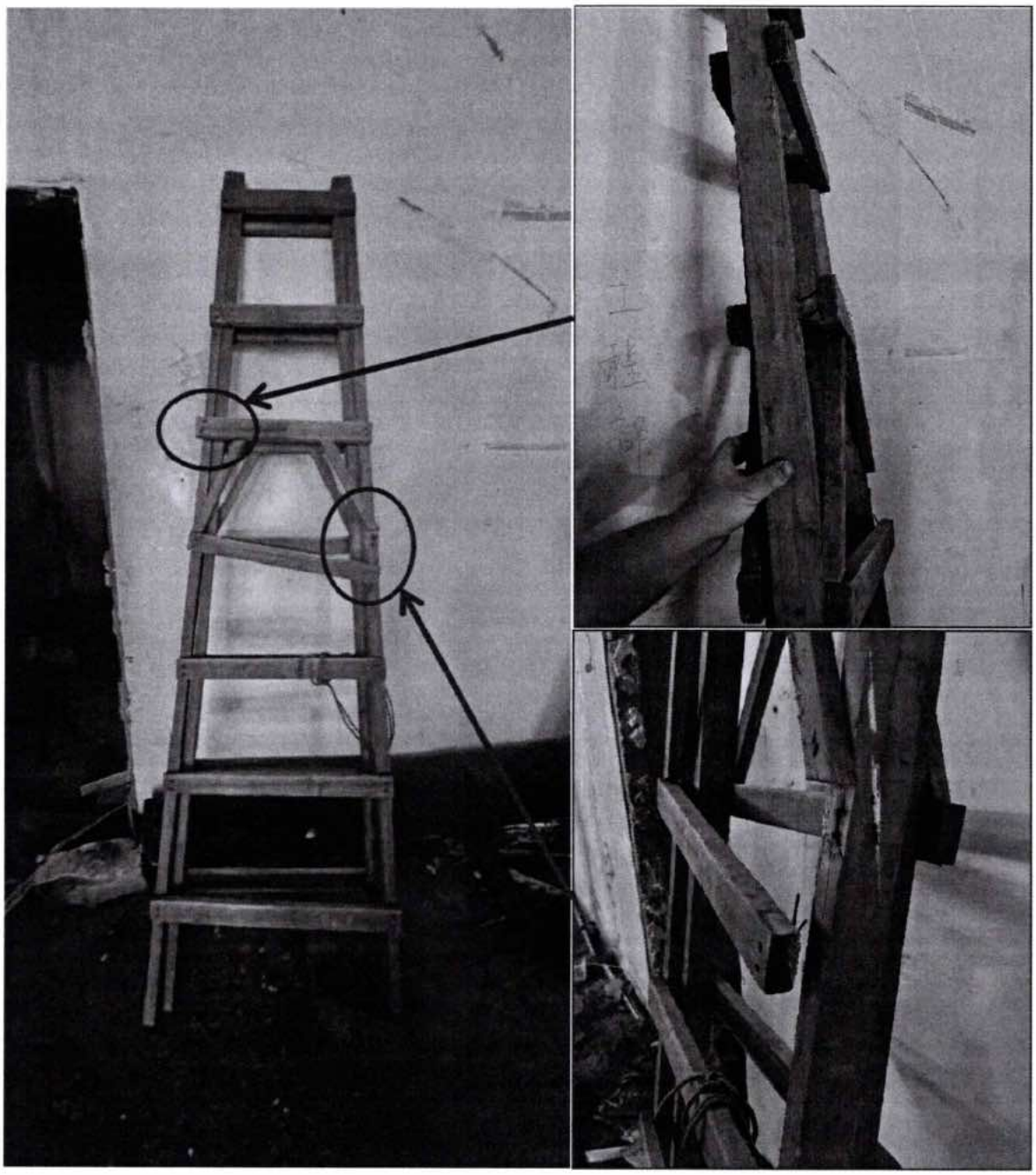


图 3　事发时孟某 1 使用的简易人字梯

（五）事故发生单位安全管理情况

1. 嘉小华公司

嘉小华公司和乐诚公司签订了专门的《安全施工合同》，约定了双方的安全生产管理职责。施工期间，嘉小华公司组织人员先后两次到事故项目开展检查，制作安全文明查验汇总单，要求

施工单位汇报隐患整改落实情况。嘉小华公司安排了朱某某作为甲方代表参与施工管理工作，朱某某每天在事故项目履职，每周参加项目周例会，提出安全管理要求。嘉小华公司法定代表人董某每周到事故现场开展安全检查。

但是，嘉小华公司履行建设单位安全生产管理职责不到位。

（1）未就全季酒店港昌路装饰工程向住房和城乡建设部门申请领取施工许可证，擅自开工建设。

（2）未严格落实区住房和城乡建设局《安全隐患告知书》的要求[8]，在未完成整改前，事故项目就开始零星施工作业。

2. 乐诚公司

乐诚公司成立了全季酒店港昌路装饰工程项目部，建立健全安全生产规章制度、安全操作规程，配备了1名专职安全生产管理人员每天在事故项目开展安全生产检查；组织项目工人开展三级安全生产教育培训，按照需求支出安全措施费，用于采购劳动防护用品及安全防护设施设备；每周对各施工班组开展一次隐患排查工作，制作安全隐患整改通知下发各施工班组；对施工班组违反操作规程的行为发出8份罚款通知书，处罚金额共计2300元。乐诚公司每月对事故项目开展一次安全生产检查，发现隐患下发安全隐患整改通知，要求项目部汇报整改落实情况。乐诚公司法定代表人李某某每月到事故项目开展一次安全生产检查。

但是，乐诚公司对项目安全管理存在缺失。

（1）将拆除施工发包给不具备相应资质的汇源华庭装修部。

[8] 区住房和城乡建设局分别于2024年7月22日和8月22日，两次向嘉小华公司发出《安全隐患告知书》，指出事故项目建设规模超过限额，施工作业前未办理施工许可或镇街施工备案手续，要求嘉小华公司立即停止施工作业，做好现场安全防护；到建设行政主管部门办理施工许可或到属地镇（街道、园区）办理施工备案；将整改情况报属地镇（街道、园区）复查。

（2）乐诚公司项目部在发现工人使用的木质人字梯存在安全隐患后，虽然要求工人停止使用木梯并提供了其他登高工具（脚手架），但未将施工现场存在安全隐患的木质人字梯及时撤走[9]。

3. 汇源华庭装修部（经营者：徐某1）

汇源华庭装修部和乐诚公司签订了《拆除承包合同》，约定了双方安全生产管理职责。张某某（徐某1丈夫）作为施工队长对施工队开展日常管理。徐某1于事发后2024年11月11日将汇源华庭装修部注销登记。

但是，汇源华庭装修部对项目安全管理存在缺失。

（1）未取得建筑资质证书承揽全季酒店港昌路装饰工程拆除施工。

（2）未建立全员安全生产责任制和安全生产规章制度。

（3）为工人提供了不符合国家安全标准规范的登高作业工具（木质人字梯），在乐诚公司项目部要求停止使用木质人字梯后，未及时撤走木质人字梯。

（六）监管部门履职情况

1. 拱北街道办事处

事故项目开工以来，拱北街道办事处先后5次到事故项目开展巡查检查，发出责令整改指令书2份，作出行政处罚2次，处罚金额共计13000元，督促施工方遵守法律法规，确保施工安全。

[9] 2024年10月24日，乐诚公司项目安全员徐某4在接受事故调查组询问时表示，事发前，其本人发现项目上有使用木质人字梯的情况，且认为木质人字梯存在安全隐患，要求停止使用并更换为金属材质的人字梯。徐某4将上述情况报告给何某某，何某某表示没有强制性的标准规定不能使用木质人字梯，不方便要求班组必须更换。2024年11月15日，乐诚公司项目经理何某某在接受事故调查组询问时表示，其本人知道项目上有工人使用木质人字梯的情况，项目安全员看到工人使用木梯会要求停止使用，因为人字梯都是工人自己配备的，没有理由强制进行收缴，但是项目部为工人配备了脚手架用于登高。

拱北街道办事处在发现事故项目建设规模超出限额以下工程备案范围且存在违规施工情况后，立即向施工单位发出了停工整改通知，并及时将相关情况报区住房和城乡建设局。

2. 区住房和城乡建设局

区住房和城乡建设局于2024年7-8月开展限额以下小型工程安全生产专项督查，期间分别于7月22日及8月22日联合拱北街道办事处到事故项目检查，发现事故项目作业内容涉及修改立面外观及涉嫌改变使用功能的情况，且建设方安排参建单位进场施工作业前未办理施工许可或登记备案等建设手续，相关规划手续也未提前办理。区住房和城乡建设局先后向嘉小华公司发出《安全隐患告知书》2份，责令未完善相关规划及建设手续前现场应立即停止施工作业，做好现场安全防护，要求项目参建单位严格落实施工安全管理制度，加强作业人员教育培训，强化施工现场安全防范管理，做好重大危险源隐患识别排查等各项措施。

（七）事故发生经过

1. 事故发生前情况

2024年7月初，汇源华庭装修部的20余名工人由张某某带领到事故项目从事拆除作业。8月中下旬，由于负一楼设计方案变更，拆除作业停工，张某某带领工人离开项目。此时，拆除作业已完成了90%以上的工程量，仅剩余部分零星作业。9月初，设计方案重新确定后，何某某通知张某某安排工人回到项目施工，但由于剩余工作量较少，经与何某某商定，张某某安排了孟某1、徐某2等4人于9月3日返回事故项目，但张某某未返回

事故项目[10]。从9月9日开始，孟某1等几人开始进行负一楼的拆除施工。

2.事故发生经过

9月10日上午7时30分，孟某1等4人上班，根据工作安排，徐某2在建筑8楼进行检修作业，工友孟某2在负一楼卫生间拆除瓷砖，工友徐某3使用一辆推车运送建筑垃圾。事发前，孟某1在负一楼拆除废旧空调管，头上佩戴有安全帽[11]。8时许，嘉小华公司保安李某在负一楼岗亭听到负一楼车库内有人喊了一声，李某到达现场后，发现孟某1躺在地面上没有意识，安全帽滚落至距离伤者约1-2米的位置，伤者身旁还有一个倾倒的木质人字梯。李某于8点10分拨打了120急救电话，医护人员赶到后，将伤者送往珠海市中西医结合医院救治。

（八）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人重伤[12]，伤者孟某1，男，53岁，山东省菏泽市人，系汇源华庭装修部聘请的拆除工人。

依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）等标准和规定统计，事故造成直接经济损失约130万元。

二、事故应急处置情况

[10] 2024年11月15日，乐诚公司项目经理何某某在接受事故调查组询问时表示，2024年9月初装修设计方案重新确定后，张某某安排了徐某2、孟某1等4人于9月3日返回事故项目，张某某由于已经在其他项目上，就告知何某某不再返回事故项目，由于事故项目仅剩余了少量的拆除作业，因此何某某未再要求张某某返回事故项目，而是将徐某2等4人纳入项目部统一管理。

[11] 2024年11月7日，汇源华庭装修部工人徐某2接受事故调查组询问时表示，9月10日事发前，其看到过孟某1佩戴着安全帽，但未留意其是否系挂了帽带。

[12] 孟某1于2024年9月10日至10月16日一直在珠海市中西医结合医院救治，10月16日4时37分宣布临床死亡。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》第十三条第二款“自事故发生之日起30日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报”的规定，故将该起事故中孟某1的伤亡情况统计为重伤。

（一）事故报告和应急处置情况

9月10日8时12分，乐诚公司安全员徐某4向项目经理何某某报告了事故情况，何某某立即向乐诚公司主要负责人李某某报告。9时12分，乐诚公司施工员黄某某向拱北街道办事处报告了事故情况。接报后，区应急管理局、拱北街道办事处赶赴现场进行勘查，并督促企业配合事故调查、做好事故善后工作。

各单位报告与应急救援符合相关规定。

（二）医疗救治和善后情况

事故发生后，孟某1被送至珠海市中西医结合医院抢救，入院诊断为（多发）开放性颅脑挫伤、颅底骨折、开放性颅骨骨折等。10月16日4时37分，珠海市中西医结合医院宣布孟某1临床死亡，死亡原因为开放性颅脑损伤特重型。截至目前，乐诚公司与孟某1家属达成赔偿协议，善后工作已处理完毕。

三、事故原因分析

事发前，工友徐某2曾看到孟某1佩戴着安全帽上岗，但事发时，现场无监控也无目击者。经现场勘查、调查询问、调取伤者诊断证明等，综合分析推测孟某1踩在木质人字梯上作业（高度2米以下）作业时失稳，由于人字梯无防滑、撑杆等安全设施，导致孟某1随人字梯一起倾倒坠地；孟某1虽然佩戴了安全帽，但其从人字梯上摔落时，安全帽脱落，头部受到撞击。

（一）直接原因

孟某1安全意识淡薄，经乐诚公司安全员要求停止使用木质人字梯后[13]，仍违规使用不符合安全标准规范的木质人字梯[14]；孟

[13] 2024年10月24日，乐诚公司安全员徐某4接受事故调查组询问时表示，其本人发现项目上使用的木质人字梯存在安全隐患，要求过各班组更换为金属材质的人字梯，上述情况，其本人也向何某某做过汇报。2024年

某1在摔落时安全帽脱落，头部受到撞击，导致事故后果加重。

（二）间接原因

1.嘉小华公司，未取得施工许可证擅自开工建设，未严格按照区住房和城乡建设局要求监督施工单位停止施工作业。

2.乐诚公司将拆除施工发包给不具备相应资质的汇源华庭装修部；乐诚公司项目部在发现工人使用的木质人字梯存在安全隐患后，虽然要求工人停止使用木梯并提供了其他登高工具（脚手架），但未将施工现场存在安全隐患的木质人字梯及时撤走，未彻底消除工人使用不符合国家标准规范的木质人字梯的事故隐患。

3.汇源华庭装修部未取得建筑资质证书承揽全季酒店港昌路装饰工程拆除施工；未建立全员安全生产责任制和安全生产规章制度；为工人提供了不符合国家安全标准规范的登高作业工具（木质人字梯），在乐诚公司项目部要求停止使用木质人字梯后，未及时撤走木质人字梯，未消除工人使用不符合国家标准规范的木质人字梯的事故隐患。

四、对有关责任人员和单位的处理建议

（一）不予追究责任人员

孟某1，拆除作业施工工人，安全意识淡薄，违规使用不符合安全标准规范的木质人字梯，失稳摔落时安全帽脱落，导致事

11月7日，汇源华庭装修部工人徐某2接受事故调查组询问时表示，事发前，徐某4提醒过工人不能使用木质人字梯，但是徐某2等人认为人字梯比较矮，风险不大，就仍在继续使用。

[19] 《便携式木梯安全要求》（GB7059-2007） 6.5.1 踏板应装入梯框上的安装槽中并牢固地固定在梯框上。6.8 撑杆 折梯应有整体的金属撑杆或锁定装置，以使梯子前后部分可靠地保持在张开位置。4.12 梯脚及防滑装置 当使用梯脚和其他防滑装置时，应以螺钉、钉子或经确认具有等效的结构将其固定在梯框上。梯脚固定件能使防滑件自由转动，以便当梯子在预定使用中倾斜时，防滑件能重新正对地面。紧扣安装的橡胶靴式梯脚可不必采用其他链接措施。

故后果加重，对事故负有直接责任。因其已死亡，建议不予追究其责任。

（二）对事故相关单位的行政处罚建议

1.珠海市嘉小华酒店管理有限公司，未取得施工许可证擅自开工建设，未严格按照区住房和城乡建设局要求监督施工单位停止施工作业，违反了《中华人民共和国建筑法》第七条第一款[15]和《建筑工程施工许可管理办法》（住建部令第52号）第三条第一款[16]的规定，建议由区住房和城乡建设局依法进行处理。

2.东莞市乐诚装饰工程有限公司，未采取措施消除施工人员使用不符合安全标准规范的木质人字梯的事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款[17]的规定，对事故的发生负有责任，建议由区应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规对其进行立案调查，追究其相关法律责任。

此外，东莞市乐诚装饰工程有限公司将拆除施工违法分包给不具备相应资质的汇源华庭装修部，违反了《中华人民共和国建筑法》第二十九条第三款[18]和《建设工程质量管理条例》第二十五条第三款[19]的规定，建议由区住房和城乡建设局依法进行处理。

[15] 《中华人民共和国建筑法》第七条第一款 建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证；但是，国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小型工程除外。

[16] 《建筑工程施工许可管理办法》（住建部令第52号）第三条第一款 本办法规定应当申请领取施工许可证的建筑工程未取得施工许可证的，一律不得开工。

[17] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[18] 《中华人民共和国建筑法》第二十九条第三款 禁止总承包单位将工程分包给不具备相应资质条件的单位。禁止分包单位将其承包的工程再分包。

[19] 《建设工程质量管理条例》第二十五条第三款 施工单位不得转包或者违法分包工程。

3.天桥区汇源华庭装修服务部（经营者：徐某1），未建立全员安全生产责任制和安全生产规章制度，为工人提供了不符合国家安全标准规范的登高作业工具（木质人字梯），经乐诚公司项目部要求停用木质人字梯后，未将存在安全隐患的木质人字梯撤场，未及时消除施工人员使用不符合安全标准规范的木质人字梯的事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款[20]和第四十一条第二款[21]的规定，对事故的发生负有责任。根据《中华人民共和国民法典》第五十六条第一款[22]的规定，虽然汇源华庭装修部（个体工商户）已注销登记，但个体工商户的注销与否，并不影响安全生产责任主体的认定，徐某1作为汇源华庭装修服务部的登记经营者，仍应承担汇源华庭装修服务部的事故责任，建议由区应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规对徐某1立案调查，追究其相关法律责任。

此外，天桥区汇源华庭装修服务部（经营者：徐某1），未取得建筑资质证书承揽全季酒店港昌路装饰工程拆除施工，违反了《中华人民共和国建筑法》第二十六条第一款[23]，鉴于天桥区汇源华庭装修服务部已注销登记，建议由区住房和城乡建设局核

[20] 《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款 生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

[21] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[22] 《中华人民共和国民法典》第五十六条第一款 个体工商户的债务，个人经营的，以个人财产承担；家庭经营的，以家庭财产承担；无法区分的，以家庭财产承担。

[23] 《中华人民共和国建筑法》第二十六条第一款 承包建筑工程的单位应当持有依法取得的资质证书，并在其资质等级许可的业务范围内承揽工程。

实并依法处理。

（三）对事故相关人员的行政处罚建议

1.李某某，乐诚公司法定代表人、主要负责人，全面负责公司日常管理，未采取管理措施消除事故隐患（事故项目拆除施工发包给不具备相应资质的汇源华庭装修部），违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项[24]的规定，对事故的发生负有管理责任，建议由区应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规对其进行立案调查，追究其相关法律责任。

2.何某某，乐诚公司项目经理，负责香洲拱北全季酒店5.0港昌路项目装饰改造工程的全面工作，未排查发现并采取管理措施消除事故隐患（事故项目拆除施工发包给不具备相应资质的汇源华庭装修部和施工人员使用不符合安全标准规范的木质人字梯），违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第五项[25]的规定，对事故的发生负有责任，建议由区应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规对其进行立案调查，追究其相关法律责任。

五、事故主要教训

1.生产经营单位安全生产主体责任落实不力。建设单位未按规定取得施工许可证擅自开工建设，总承包单位将拆除施工发包给不具备相应资质的个体工商户，未落实现场安全管理，拆除作

[24] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

[25] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第五项 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；

业分包单位无资质承揽工程项目，提供不符合安全标准的劳动工具。

2. 工人安全意识不足。在安全管理人员已明确要求停止使用木质人字梯的情况下，施工人员仍我行我素，为图方便使用存在安全隐患的木质人字梯。

六、事故防范和整改措施

1. **徐某1**（汇源华庭装修部的经营者）要认真吸取此次事故教训，鉴于汇源华庭装修部已注销登记，徐某1在今后从事生产经营活动时，要按照《中华人民共和国安全生产法》等法律法规规定，严格落实安全生产主体责任，扎实做好安全生产各项管理工作。

2. **乐诚公司**要全面加强项目分包管理，杜绝违法分包的情况；要强化施工现场隐患排查治理工作，提高安全巡查检查的频次，及时发现并消除事故隐患；要加强事故警示教育，增强工人正确使用劳动工具和佩戴劳动防护用品的意识。

3. **嘉小华公司**要切实落实建设单位安全管理职责，严格按照法定流程办理施工许可；要进一步加强对施工单位的统一协调管理，督促施工单位落实好主管部门的各项整改措施要求。

4. **区住房和城乡建设局**要进一步落实“管行业必须管安全”的要求，进一步规范施工许可管理，有效遏制未办施工许可擅自开工的行为；要进一步加大安全监管力度，严厉打击建筑市场违法发包、转包、分包、挂靠的行为；要组织开展事故警示教育，督促施工企业落实安全生产主体责任、切实消除各类事故隐患，确保施工安全。